

Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Reducd B.V., gevestigd te Riethoven en aldaar kantoorhoudende aan het adres Elzerijs nr. 6 (postcode: 5561 VB), ingeschreven bij de kamer van Koophandel onder nummer 85843075 .

Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden bestaan uit:

I. Algemene Voorwaarden, II. Aanvullende Algemene Voorwaarden voor transacties via onze webshop

I. Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

- 1.1. Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn onderstaande voorwaarden van toepassing: wijzigingen en/of aanvullingen daarop zijn slechts dan bindend, wanneer en voor zover deze door ons schriftelijk bevestigd zijn.
- 1.2. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten, voor de uitvoering waarvan derden worden ingeschakeld.
- 1.3. Met de termen "de wederpartij" en de "koper" wordt in deze voorwaarden bedoeld op de wederpartij van Reducd B.V..
- 1.4. De toepasselijkheid van andere Algemene Voorwaarden wordt hierbij uitgesloten, behoudens voor zover zij naar ons oordeel niet belastend voor Reducd B.V. zijn.

2. Offertes/opdrachtbevestigingen/prijs-wijziging

- 2.1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Aanbiedingen van zaken uit voorraad geschieden onder voorbehoud van "niet tussentijdse verkoop aan derden".
- 2.2. Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor ons tot levering van een gedeelte van de in de offerte begrepen producten en diensten tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs. Ook gelden onze offertes niet automatisch voor nabestellingen.
- 2.3. De uitgebrachte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Wij zijn slechts aan onze offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper, door hem schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.
- 2.4. Opdrachten zijn voor ons eerst bindend, wanneer en voor zover wij de opdracht schriftelijk hebben bevestigd.
- 2.5. Bij directe levering geldt de door ons verzonden factuur tevens als opdrachtbevestiging.
- 2.6. Reducd b.v. mag een stijging van kostprijsbepalende factoren die zijn opgetreden na het sluiten van een overeenkomst aan de koper doorberekenen.
- 2.7. Reducd b.v. is gehouden de prijsstijging, zoals bedoeld in lid 6 van dit artikel, naar keuze van de koper op één van de onderstaande momenten te laten betalen:
 - a. als de prijsstijging zich voordoet;
 - b. tegelijk met betaling van de hoofdsom;
 - c. bij de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn.

3. Documenten

- 3.1. Onze vermeldingen in catalogi en prospectussen alsmede tot de offerte en opdracht behorende documenten zoals illustraties, tekeningen, maten en gewichten, verbruiks- en prestatiestatistieken en andere opgaven hebben slechts een informatief karakter; deze zijn voor ons niet bindend voorzover zulks niet uitdrukkelijk is overeengekomen.
- 3.2. Wij behouden ons het recht voor in een incidenteel geval constructie-wijzigingen aan te brengen en andere materialen aan te wenden.
- 3.3. Eigendoms- en auteursrechten van kostenramingen, tekeningen en andere documenten zijn uitdrukkelijk aan ons voorbehouden. Het is niet toegestaan deze geheel of ten dele voor andere doeleinden te gebruiken, te vernieuwvuldigen of anderszins aan derden ter beschikking te stellen.
- 3.4. Tot de offerte behorende tekeningen en andere documenten dienen op verzoek direct aan ons te worden teruggegeven. Indien de offerte niet wordt geaccepteerd, dienen de tekeningen en andere documenten ook zonder zodanig verzoek aan ons te worden teruggegeven.

4. Technische eisen enz.

- 4.1. Indien de door ons te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt zijn wij er niet verantwoordelijk voor, dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt. Dit geldt niet voor zover bij het sluiten van de overeenkomst van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt onder overlegging van alle benodigde gegevens en specificaties.
- 4.2. Alle technische eisen die de koper aan de door ons te leveren zaken stelt en welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de koper nadrukkelijk te worden gemeld.

5. Prijzen, verpakking en verzekering

- 5.1. Onze prijzen gelden af fabriek exclusief verpakking, montage en inbedrijfstelling, tenzij anders aangegeven. De verpakking wordt berekend tegen kostprijs; terugname daarvan vindt niet plaats.
- 5.2. De door ons geoffreerde/berekende prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, exclusief omzetbelasting, in- of uitvoerrechten en andere heffingen van overheidswege. Indien de koper een particulier betreft zijn de door ons geoffreerde/berekende prijzen inclusief omzetbelasting.
- 5.3. Voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden de bij ons bestelde zaken voor rekening van de koper tegen de gebruikelijke transportrisico's inclusief breuk door ons verzekerd.
- 5.4. De wederpartij is verplicht de van ons gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.

6. Montage en inbedrijfstelling

- 6.1. Voor zover montage, montagetoezicht of inbedrijfstelling dient plaats te vinden, zijn de desbetreffende door ons gestelde voorwaarden van toepassing.

7. Risico-overgang

- 7.1. Het risico met betrekking tot door ons geleverde zaken gaat van ons op de koper over vanaf het moment, dat de eerste vervoerder de te leveren zaken in ontvangst heeft genomen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Dit geldt ook bij deelleveringen of wanneer bijvoorbeeld kosten van verzending, aanlevering of inbedrijfstelling voor onze rekening komen.
- 7.2. Wordt de verzending uitgesteld ten gevolge van omstandigheden, die ons niet zijn aan te rekenen, dan komt het risico ten laste van de koper vanaf het moment, dat hem is medegedeeld dat de zaken voor verzending gereed staan.

8. Leveringstermijn

- 8.1. Door ons opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer als fatale termijnen te beschouwen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Alle leveringstermijnen zijn zorgvuldig berekend op basis van de bestaande productiecapaciteit, personeelsbezetting en levertijden van toeleveranciers. Treden later wijzigingen op, dan behouden wij ons een daarmee overeenkomende aanpassing van de leveringstermijn voor. Begin van de leveringstermijn betreffende door ons te leveren zaken is de datum, waarop de opdrachtbevestiging door ons verzonden is, alle commerciële en technische voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht over en weer duidelijk zijn, de door koper te verstrekken documenten aan ons ter beschikking staan, de diverse vergunningen verstrekt zijn en overeengekomen aanbetalingen zijn gedaan.

Voorafgaande voor de handhaving van de leveringstermijn is de correcte nakoming van de verplichtingen aan de zijde van de koper.

Door koper gewenste veranderingen kunnen een verlenging van de leveringstermijn tot gevolg hebben. Levering binnen de overeengekomen termijn wordt geacht te hebben plaatsgevonden wanneer bij het aflopen daarvan de te leveren zaken aan de eerste vervoerder zijn overhandigd of aan koper is medegedeeld, dat de zaken voor verzending gereed staan. Deelleveringen zijn geoorloofd. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, zijn wij bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien door ons geleverde zaken gebreken vertonen welke pas na de leveringstermijn worden hersteld, wordt de levering geacht tijdig te hebben plaatsgevonden.

8.2. Wordt verzending van zaken door ons volgens de wens van de koper uitgesteld of wordt de levering niet volgens schema afgeroepen, dan zijn wij zonder daarvoor aansprakelijk te zijn, gerechtigd, de bestelde zaken voor risico van de koper op te slaan en op basis van de affabriekprijs te factureren. Indien opslag bij ons plaatsvindt, zullen vanaf de datum dat de zaken verzendklaar stonden de kosten van opslag aan koper in rekening worden gebracht. Voor iedere maand zullen deze minimaal 0,5% van het factuurbedrag bedragen.

Verder zijn wij gerechtigd na het verstrijken van een aan koper te stellen redelijke termijn anderszins over de zaken te beschikken. De verplichtingen ten opzichte van koper zullen dan met inachtnaam van een verlengde leveringstermijn worden nagekomen.

8.3. Wordt de levering uitgesteld door onvoorziene omstandigheden die buiten onze invloed zijn gelegen, bijvoorbeeld overmacht, stakingen, bedrijfsstoringen, afkeuring van belangrijke werktuigen, sabotage, vertraging in de aanlevering van essentiële grondstoffen en bouwdelens, het niet of niet tijdig verlenen van toestemming van overheidswege aan ons of onze toeleverancier, dan zal - met inachtneming van artikel 16 - de leveringstermijn naar redelijkheid en billijkheid worden verlengd.

8.4. Indien na de totstandkoming van een overeenkomst blijkt dat op grond van een tussentijdse verkoop aan derden c.q. onjuistheid in het voorraadbeheer de bestelde zaken niet binnen de afgesproken leveringstermijn kunnen worden geleverd, zal ook dit een reden zijn voor Reducd b.v. om de levering op te schorten overeenkomstig hetgeen hiervoor in artikel 8 is opgenomen.

8.5. Mocht binnen zeven dagen na de totstandkoming van een overeenkomst blijken dat, in verband met een tussentijdse verkoop aan derden c.q. een onjuistheid in het voorraadbeheer van Reducd b.v., de door Reducd b.v. te leveren zaken niet voorhanden zijn en ook niet meer kunnen worden geleverd, zal dat een reden zijn om de overeenkomst met terugwerkende kracht te ontbinden, waarbij een eventueel door de koper verrichte betaling zal worden gerestitueerd zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.

9. Betaling

9.1. Betalingen aan Reducd b.v. dienen te geschieden conform hetgeen daartoe in respectievelijk de opdrachtbevestiging en de gesloten overeenkomst is vastgesteld en anders binnen 14 dagen op een door ons aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

9.2. Betalingen aan Reducd b.v. dienen uitsluitend op een van onze rekeningnummers te geschieden; ze moeten op de vervalddag vrij van port en eventuele andere kosten zonder enige aftrek worden uitgevoerd. Indien betaling door middel van wissel of cheque is overeengekomen, dan komen de daarmee samenhangende extra kosten ten laste van de koper. Voor de bepaling van de vervalddag is de datum, waarop de rekening is uitgeschreven c.q. de datum waarop gemeld werd, dat de zaken voor verzending gereed stonden, doorslaggevend. De dag, waarop wij over het verschuldigde bedrag kunnen beschikken, worden als dag waarop betaling heeft plaats gevonden aangemerkt.

9.3. Het opschorten van betalingen aan ons of compensatie met een tegenvordering op ons is niet geoorloofd.

9.4. Bij overschrijding van de vervalddatum is zonder ingebrekestelling het totaal van onze vorderingen op koper terstond opeisbaar, ongeacht eventuele in verband met deze vorderingen uitgeschreven wissels en cheques. Onder voorbehoud van andere maatregelen zijn wij in dat geval gerechtigd om aan een particuliere koper de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW en aan een professionele koper de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW te berekenen, bovendien de werkzaamheden op te schorten en de leveringstermijn overeenkomstig te verlengen.

9.5. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de koper zullen de vorderingen van ons en de verplichtingen van de koper jegens ons onmiddellijk opeisbaar zijn.

9.6. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen na verloop van tien dagen na een ingebrekestelling en aanzegging van de verschuldigheid van buitengerechtigde kosten, alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de koper, welke kosten worden vastgesteld op grond van het Besluit Incassokosten (Besluit-BIK).

10. Kredietbeperking

10.1. Reducd b.v. is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen, welke niet is verschuldigd bij betaling binnen 30 dagen na factuurdatum.

11. Eigendomsvoorbehoud

11.1. Geleverde zaken blijven volledig ons eigendom totdat de volledige betaling van alle uit de overeenkomst voortvloeiende vorderingen is geschied. In geval koper jegens ons in gebreke mocht zijn met de voldoening aan zijn verplichtingen, zijn wij gerechtigd de geleverde zaken terug te eisen en tot ons te nemen, zonder dat zulks kan leiden tot opschorting van de betalingsverplichtingen van de koper. Voor zover in het land van vestiging van de koper het eigendomsvoorbehoud aan bijzondere vormschriften of andere voorwaarden is verbonden, is koper ertoe gehouden te bewerkstelligen, dat aan deze vormschriften of andere voorwaarden wordt voldaan.

11.2. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te vervreemden of te verpanden dan wel op enige andere wijze te bezwaren.

11.3. Koper geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan ons, dan wel aan een door ons aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin wij onze eigendomsrechten willen uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar onze eigendommen zich dan bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

11.4. Ingeval ten laste van koper door derden beslag op de door ons geleverde zaken, die ons eigendom zijn gebleven, mocht worden gelegd, zal koper ons daarvan onverwijld in kennis stellen.

11.5. Tijdens de duur van het eigendomsvoorbehoud dient koper de geleverde zaken tegen de gebruikelijke risico's, zoals diefstal, brand-, ontploffings- en waterschade, en breuk te verzekeren, en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven. Indien de koper hiermee in gebreke blijft zijn wij gerechtigd deze verzekeringen op kosten van de koper af te sluiten.

12. Garantie

12.1. Indien door gebeurtenissen of omstandigheden daterend van voor de risico-overgang, de door ons geleverde zaken gebreken vertonen, zoals constructie-, materiaal- of fabricagefouten en/of het ontbreken van gegarandeerde eigenschappen, zullen de zaken naar onze keuze worden gerepareerd dan wel vervangen.

12.2. Zichtbare gebreken dienen binnen 8 dagen na levering, dan wel na het begin van de opslag als bedoeld in artikel 8.2., schriftelijk aan Reducd b.v. te worden gemeld. Niet-zichtbare gebreken dient koper onmiddellijk na ontdekking schriftelijk aan Reducd b.v. te melden. Daarbij dient steeds te worden aangegeven of de gebreken onmiddellijk of pas na be- of verwerking zijn geconstateerd. Wij zijn gerechtigd de gemelde gebreken door onze medewerkers te laten controleren.

12.3. De koper dient ons de vereiste tijd en gelegenheid te geven om alle door ons naar billijkheid noodzakelijk geachte reparaties en vervangende leveringen uit te voeren; zo niet, dan zijn wij van onze verantwoordelijkheid voor gebreken ontheven.

12.4. Indien de koper Reducd b.v. wenst aan te spreken op grond van garantie overeenkomstig hetgeen is opgenomen in dit artikel, dient de koper voor eigen rekening en risico de door Reducd b.v. geleverde zaken aan het adres van Reducd b.v. toe te zenden. Eventuele uitbouw van bedoelde zaken komt eveneens voor rekening en risico van de koper.

Indien Reducd b.v. de klacht c.q. het beroep op garantie gegrond verklaard, zal reparatie c.q. vervangende levering door Reducd b.v. volgen binnen een redelijke door Reducd b.v. te bepalen termijn. De kosten van reparatie c.q. vervangende levering en verzending aan de koper komen dan voor rekening van Reducd b.v. Kosten van het terug inbouwen c.q. plaatsen komen voor rekening van de koper. Indien noch reparatie noch vervangende levering tot de mogelijkheden behoort zal Reducd b.v. dit aan de koper mededelen en zal terugbetaling van het door koper betaalde bedrag aan Reducd b.v. plaatsvinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot enige schadevergoeding in de ruimste zin van het woord ontstaat. Indien de klacht c.q. het beroep op garantie door Reducd b.v. wordt afgewezen, zal dit schriftelijk aan de koper worden medegedeeld. Indien de koper prijs stelt op terugzending van de door koper aan Reducd b.v. toegezonden zaken, zal dit geschieden onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat koper dan eerst de met de retourzending gepaard gaande kosten zal hebben betaald aan Reducd b.v.

12.5. Onze garantie met betrekking tot nieuwe producten geldt voor een periode van 24 maanden na levering of na het begin van de opslag als bedoeld in artikel 8. De garantietermijn voor geleverde zaken zal worden verlengd met de tijd gedurende welke het productieproces als gevolg van de noodzakelijke reparaties heeft stilgelegen. Onze garantie voor gebruikte of gereviseerde producten geldt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, voor een periode van 3 maanden na levering of na het begin van de opslag als bedoeld in artikel 8.

12.6. De garantietermijn voor vervangen onderdelen en uitgevoerde reparaties bedraagt 3 maanden, maar zal niet verstrijken voordat de oorspronkelijke garantietermijn afloopt.

12.7. Voor schade als gevolg van een gebrek in de geleverde zaken geldt de aansprakelijkheidsregeling van artikel 14.

12.8. De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling dan wel het niet juist opvolgen van instructies. De garantie geldt tevens niet indien de koper zelf wijzigingen aan het product aanbrengt c.q. laat aanbrengen, dan wel zelf tracht de reparaties door te voeren c.q. de reparaties door derden laat doorvoeren.

12.9. Indien de garantie een product of dienst betreft dat door een derden is geproduceerd c.q. is geleverd, is de garantie beperkt tot de garantie die door de betreffende derden voor dat product of dienst wordt gegeven.

12.10. Aanspraak op garantie heeft de koper pas nadat hij aan al zijn uit de desbetreffende overeenkomst voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan.

13. Gebreken; klachtentermijnen

13.1. De koper dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

- of de juiste zaken zijn geleverd;
 - of de geleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld de hoeveelheid en het aantal) overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen;
 - of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of indien deze ontbreken aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
- 13.2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 8 dagen na levering schriftelijk bij ons aan te melden.
- 13.3. Niet-zichtbare gebreken dient de koper onmiddellijk na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantiet termijn van artikel 12 schriftelijk aan ons te melden.
- 13.4. Ook indien de koper tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.

13.5. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan ons worden geretourneerd.

13.6. Klachten:

- Bij Reduct b.v. ingediende klachten worden in beginsel binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Reduct b.v. binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
- Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
- Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de koper betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (<http://ec.europa/odr>).
- Een klacht schort de verplichtingen van Reduct b.v. niet op, tenzij Reduct b.v. schriftelijk anders aangeeft.
- Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Reduct b.v., zal Reduct b.v. naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

14. Aansprakelijkheid

14.1. Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 12 van deze voorwaarden.

14.2. De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag van de door onze WA assuradeur in een onderhavig geval te verstrekken uitkering.

14.3 Reduct b.v. is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en uitsluitend voor zover deze is veroorzaakt door opzet of grove schuld van onze zijden. Alle verdergaande aanspraken van koper, in het bijzonder ten aanzien van annulering, wijziging, opzegging of vermindering en vervanging van schaden aan personen, zaken of vermogen, in welke vorm dan ook, zijn uitgesloten. Behoudens andere regelingen in deze voorwaarden zijn alle aanspraken van koper, uit welke rechtsgrond dan ook, bijvoorbeeld wegens in gebreke zijn, schending van contractuele verplichtingen, schending van nevenverplichtingen en garantieverplichtingen, onrechtmatige daad of schade niet betrekking hebbende op de geleverde zaken, uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van verkoper.

Reduct b.v. is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade.

14.4. De geleverde zaken zijn volgens onze kennis van de stand van de techniek in het land van vestiging niet in strijd met octrooiën of andere rechten van derden. Zouden voor het verstrijken van de in artikel 12 bedoelde garantietermijn de geleverde zaken of een gedeelte daarvan toch inbreuk maken op een in het land van herkomst ten tijde van de sluiting van de overeenkomst erkend octrooi dan zullen wij ons er binnen de grenzen van de redelijkheid en de billijkheid toe inspannen op onze kosten en naar onze keuze in een redelijke tijd of koper het gebruiksrecht te verschaffen of de geleverde zaken c.q. het betreffende gedeelte of het procedé zodanig te wijzigen, dat de schending van de rechten van derden is opgeheven. Reduct b.v. is ertoe gerechtigd om in plaats van de in de vorige zin bedoelde inspanning, de overeenkomst te ontbinden. Een verdergaande aansprakelijkheid ten aanzien van procedé, toepassing, producten etc. wordt niet erkend.

Zouden de ontwerpen c.q. specificaties van koper inbreuk maken op rechten van derden, dan is hij hiervoor aansprakelijk en zal hij ons vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden.

15. Ontbinding van de overeenkomst

15.1. Een overeenkomst met een koper kan door ons onmiddellijk ontbonden worden in onder meer de volgende gevallen:

- indien na het sluiten van de overeenkomst aan ons omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
- indien wij de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd hebben zekerheden te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie.

In genoemde gevallen zijn wij bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst

over te gaan, één en ander onverminderd het recht om van koper een schadevergoeding te vorderen.

15.2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan wij ons bij de uitvoering van de overeenkomst bedienen of plegen te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, zijn wij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

15.3. Wordt een levering wegens aan ons te wijten omstandigheden uitgesteld en wordt een redelijke nieuwe termijn, welke berust op de uitdrukkelijke verklaring van koper, dat hij na afloop van deze termijn geen levering meer zal accepteren, door onze nalatigheid niet nagekomen, dan is koper gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

15.4. Blijkt de onmogelijkheid tot uitvoering van een deel van de levering eerst nadat een inontvangstname door koper is uitgesteld, dan blijft koper tot volledige betaling verplicht.

16. Overmacht

16.1. Onder overmacht aan de zijde van Reduct b.v. wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop wij redelijkerwijs geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor wij niet in staat zijn onze verplichtingen na te komen, werkstakingen daaronder begrepen.

16.2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

16.3. Indien wij bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan onze verplichtingen hebben voldaan, of slechts gedeeltelijk aan verplichtingen kunnen voldoen zijn wij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het te leveren deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet voor zover het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

17. Geschilbeslechting, toepasselijk recht

17.1. Alle geschillen worden in eerste aanleg bij uitsluiting onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Rechter in het Arrondissement Oost-Brabant.

17.2. Op al onze aanbiedingen en alle door ons aangegane overeenkomsten en ten aanzien van alle eventuele daaruit voortvloeiende of daarmede verband houdende geschillen is het Nederlands Recht in aanvulling op deze "Algemene Voorwaarden" van toepassing.

Toepasselijkheid van de "United Nations Convention on the International Sale of Goods (Weens Koopverdrag)" is uitgesloten.

Uitgesloten is ook de toepasselijkheid van internationale of nationale wetten en regelingen met betrekking tot het toepasselijk recht en/of de bevoegde rechter.

17.3. Deze voorwaarden zijn opgesteld in zowel de Nederlandse taal als in de Engelse taal. Bij enige tegenstrijdigheid zal de Nederlandse versie prevaleren boven de Engelse versie.

18. Depot voorwaarden

18.1. Deze voorwaarden zijn gedeponneerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Eindhoven. Van toepassing is steeds de laatste gedeponneerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de desbetreffende transactie.

II. Aanvullende Algemene Voorwaarden voor transacties via onze Webshop

In de aanvullende algemene voorwaarden van ons lees je alles over een (eventueel) herroepingsrecht voor een consument indien sprake is van een aankoop via onze webshop.

19. Geen herroepingsrecht:

19.1. Op grond van het bepaalde in artikel 6:230p van het Burgerlijk Wetboek heeft een consument geen herroepingsrecht bij een koop op afstand bij:

- a. een overeenkomst waarbij de prijs van de zaken of diensten gebonden is aan schommelingen op de financiële markten waarop de handelaar geen invloed heeft en die zich binnen de ontbindingstermijn kunnen voordoen;
- b. een overeenkomst waarbij de consument de handelaar specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten, met uitzondering van: 1. aanvullende dienstverlening waar de consument niet uitdrukkelijk om heeft verzocht; 2. de levering van andere zaken dan die noodzakelijk zijn om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren;
- c. een overeenkomst die is gesloten tijdens een openbare veiling;
- d. een overeenkomst tot het verrichten van diensten, na nakoming van de overeenkomst, indien: 1. de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en 2. de consument heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra de handelaar de overeenkomst is nagekomen;
- e. een overeenkomst tot het verrichten van diensten die strekt tot de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, van goederenvervoer, van autoverhuurdiensten, van catering en van diensten met betrekking tot vrijetijdsebesteding, indien in de overeenkomst een bepaald tijdstip of een bepaalde periode van nakoming is voorzien;
- f. een consumentenkoop betreffende:

1. de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
2. de levering van zaken die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
3. de levering van zaken die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
4. de levering van zaken die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken;
5. de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van een consumentenkoop, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na dertig dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de handelaar geen invloed heeft;
6. de levering van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
7. de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties;
- g. de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, voor zover de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij daarmee afstand doet van zijn recht van ontbinding.

20. Herroepingsrecht op grond van het bepaalde in artikel 6:230o van het Burgerlijk Wetboek:

20.1. Bij producten:

a. De afnemer als consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Wij mogen de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze is niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

b. De in lid a genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen;

c. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

d. Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

e. Bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste product heeft ontvangen.

20.2. Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

a. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Wij mogen de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

21. Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

21.1. Indien wij de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet hebben verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

21.2. Indien wij de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument hebben verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

22. Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd:

22.1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

22.2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan.

22.3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als wij hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht hebben verstrekt.

23. Uitoefening van het herroepingsrecht en kosten daarvan:

23.1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktijdtermijn van veertien dagen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen door middel van het retourformulier voor herroeping aan ons kantooradres Elzerijs nr. 4 te (5561 VB) Riethoven of per mail aan het adres info@reduct.nl

23.2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in artikel 23.1. bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) ons. Dit hoeft niet als wij hebben aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstrekken.

23.3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door ons verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

23.4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

23.5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als wij niet hebben gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als wij aangeven de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

23.6. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de koper is de koper aansprakelijk voor een eventuele waardevermindering van het product.

24. Verplichtingen voor ons bij herroeping:

24.1. Als wij de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maken, sturen wij na ontvangst van de melding van herroeping onverwijld een ontvangstbevestiging.

24.2. Wij vergoeden alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door ons in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument de herroeping meldt. Tenzij wij aanbieden het product zelf af te halen, mogen wij wachten met terugbetalen tot wij het product hebben ontvangen of tot de consument aantoonde dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welke tijdstip eerder valt.

24.3. Wij gebruiken voor terugbetaling hetzelfde bedrag als de consument heeft gebruikt. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

24.4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeven wij de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.